DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0834250-77.2022.8.15.2001
AUTOR: A. B. B. D. A.CURADOR: DANIELLE BEZERRA DE ARAUJO
REU: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA e UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, as quais foram condenadas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da obrigação de fazer referente ao procedimento cirúrgico, garantido em sede de tutela antecipada e confirmado pelo título executivo judicial.

A sentença ora executada(ID 68674220), transitada em julgado e integrada pela superior instância, condenou de forma solidária a UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA (Unimed Origem/Contratante) e a UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (Unimed Executora/Litisconsorte) pelo inadimplemento contratual que resultou na negativa de cobertura assistencial essencial à menor exequente, pessoa com autismo, que necessitava urgentemente de cirurgia para correção de encurtamento bilateral do calcâneo.

Acórdão de ID 121807599 majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ratificando a existência de responsabilidade solidária entre as cooperativas demandadas, fundamentada na aplicação da Teoria da Aparência e no reconhecimento de que, para o consumidor, o Sistema Unimed configura um grupo econômico único, impossibilitando que litígios internos entre as cooperativas quanto ao intercâmbio onerassem ou prejudicassem o beneficiário, parte mais frágil da relação contratual de consumo.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou demonstrativo de débito atualizado (IDs 122492693 e 122499309), indicando o montante total de R$ 9.541,49 (nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), resultante da somatória dos valores principais (danos materiais e morais majorados) corrigidos, acrescidos de juros e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme determinado pelo Acórdão.

Regularmente intimadas as executadas para o cumprimento voluntário da obrigação pecuniária, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, a executada UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO manifestou-se nos autos (ID 125310597), juntando o comprovante de depósito judicial (ID 125311499) no valor de R$ 4.893,38 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), e pugnou pela extinção da execução em seu desfavor, sob a alegação de que teria quitado a sua "quota-parte" na obrigação solidária.

Instada a se pronunciar, a parte exequente impugnou o pedido de extinção da execução em relação à executada UNIMED JOÃO PESSOA, argumentando que o pagamento realizado foi manifestamente parcial e insuficiente para a quitação integral do débito, não havendo que se falar em extinção da execução sem a satisfação total do crédito, dada a natureza solidária da condenação. (ID 125474038)

É o relatório. Passo a decidir.

A pretensão de extinção da execução requerida pela executada **UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO** não encontra respaldo na ordem jurídica processual e material aplicável ao caso concreto, devendo ser rechaçada de plano, por contrariar os efeitos precípuos da condenação solidária.

Conforme exaustivamente debatido e reconhecido tanto na fase de conhecimento quanto na recursal, a condenação imposta às rés pela Sentença (ID 68674220), integrada pelo Acórdão (ID 121807599), possui natureza **solidária**.

O Código Civil, em seu artigo 275, estabelece de forma clara e inequívoca as consequências da solidariedade passiva para a relação obrigacional, determinando que o credor possui a faculdade de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. O dispositivo legal em comento prevê, ainda, de maneira imperativa para o cenário de adimplemento incompleto: *“se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”*.

No presente caso, o valor total atualizado do débito, conforme planilha apresentada pela exequente (ID 122499309), alcança a cifra de **R$ 9.541,49 (nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos)**, calculada até 1º de setembro de 2025. O depósito efetuado pela UNIMED JOAO PESSOA corresponde a **R$ 4.893,38 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos)** (ID 125311499).

É cristalino e aritmeticamente comprovável que o depósito realizado pela executada UNIMED JOÃO PESSOA constitui apenas um **adimplemento parcial** da obrigação principal, não tendo o condão de extinguir a execução em relação a quaisquer dos devedores solidários.

Em obrigações solidárias, inexiste "quota-parte" para fins de liberação perante o credor (exequente), haja vista que cada devedor é responsável pela totalidade do débito. A divisão da responsabilidade é matéria que deve ser resolvida internamente entre as devedoras (**UNIMED JOAO PESSOA** e **UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA**) em ação de regresso própria, após a satisfação integral do crédito do exequente, nos termos do artigo 283 do Código Civil.

O fato de a condenada ter efetuado um pagamento equivalente aproximadamente à metade do valor devido, embora demonstre um princípio de boa-fé no cumprimento do título, não atinge o efeito liberatório total, mantendo-se a responsabilidade solidária da UNIMED JOÃO PESSOA, lado a lado com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, pelo saldo remanescente.

Poderia a exequente ter exigido o total de R$ 9.541,49 (nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) de qualquer das executadas, e a escolha da UNIMED JOAO PESSOA por quitar apenas metade da dívida não prejudica nem diminui o direito do credor em buscar a satisfação integral do seu crédito.

Portanto, o pedido de extinção da execução em relação à UNIMED JOÃO PESSOA, com base no adimplemento parcial, deve ser indeferido, permanecendo a executada UNIMED JOAO PESSOA, solidariamente responsável, pelo montante que sobeja.

Analisando a manifestação da exequente (ID 125474038) e os cálculos apresentados (ID 122499309), verifica-se que o pagamento de R$ 4.893,38, realizado pela UNIMED JOAO PESSOA, resultou na dedução da referida quantia na dívida total de R$ 9.541,49 (base **01/09/2025**).

A exequente, em sua manifestação, pugnou pela continuidade do cumprimento de sentença, **com a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015, considerando que a** determinação prevista no título executivo não foi integralmente cumprida.

A ausência de pagamento integral da condenação no prazo legal, mesmo havendo adimplemento parcial, implica, por força do mandamento legal contido no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, a incidência de multa de 10% (dez por cento) e, de igual percentual, de honorários advocatícios sobre o valor remanescente que não foi tempestivamente pago.

Cumpre a este Juízo dar prosseguimento ao feito executivo, atendendo ao requerimento da exequente e à ausência de manifestação das devedoras sobre os cálculos apresentados (IDs 122499309). Assim, o cumprimento forçado da decisão é medida que se impõe, buscando-se a satisfação do remanescente da obrigação.

Ante o exposto, determino a realização de penhora online, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (**SISBAJUD**), em contas e aplicações financeiras das executadas, até o limite do valor remanescente da dívida, devidamente atualizado desde **01/09/2025**, e acrescido das penalidades legais previstas no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil sobre o valor do débito que restou pendente de pagamento voluntário e tempestivo.

Pelo exposto, e em estrita observância ao princípio da solidariedade passiva (Art. 275 do Código Civil), como estabelecido na sentença transitada em julgado:

I-) INDEFIRO o pedido de extinção da execução em relação à executada **UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, uma vez que a obrigação é solidária e o pagamento realizado (R$ 4.893,38 - ID 125311499) constituiu

mero adimplemento parcial, subsistindo a responsabilidade da devedora pelo saldo remanescente.

II-) DETERMINO o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente devido, com a incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC (multa de 10% e honorários de 10% sobre o saldo não pago tempestivamente), considerando o valor total da execução (R$ 9.541,49, base 01/09/2025) e a dedução do valor depositado (R$ 4.893,38).

II.1-) Proceda o cartório com elaboração de certidão circunstanciada, conforme modelo padrão, para fins de penhora via Sisbajud. Junte-se a etiqueta MINUTAR SISBAJUD e a etiqueta COM CERTIDÃO e faça conclusão.

II.2-) Acaso não existente nos autos a conta bancária do beneficiário, intime-se a promovente para que, no prazo de 05 dias, acoste aos autos as informações necessárias para transferência.

Publicação e registro eletrônicos. Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se em favor da exequente, o competente alvará de levantamento da quantia correspondente ao adimplemento parcial de R$ 4.893,38, depositada pela UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. (ID 125311500)

Cumpra-se.

João Pessoa, data e assinatura eletrônica.

MARIA CARMEN HERÁCLIO DO RÊGO FREIRE FARINHA

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA CARMEN HERACLIO DO REGO FREIRE FARINHA
11/12/2025 12:42:11
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 128788954

25121112421100900000012

IMPRIMIR GERAR PDF